

0013286-94.2022.8.26.0577

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA MORAES

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0013286-94.2022.8.26.0577 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0013286-94.2022.8.26.0577

Classe - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA MORAES

Tipo Completo da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA MORAES, já qualificado nos autos, propôs o presente pedido de reabilitação criminal, alegando, em síntese, que cumpriu integralmente a pena que lhe foi imposta, havendo declarada extinta a punibilidade no dia 18/05/2022, sendo certo que cumpriu livramento condicional desde 22/07/2019. Juntou documentos visando comprovar os requisitos dos artigos 93 e 94 do Código Penal.

O Ministério Público concordou com o pedido.

Relatei.

Decido.

O instituto da reabilitação visa à declaração judicial de que estão cumpridas ou

extintas as penas impostas ao sentenciado, assegurando então o sigilo dos registros sobre o processo alcançando ainda outros efeitos da condenação.

Seus requisitos estão declinados nos artigos 93 e 94 do Código Penal.

Logrou êxito o requerente em demonstrar os requisitos objetivos, a saber, decurso do prazo de dois anos da declaração de extinção da pena, tendo cumprido livramento condicional desde 22/07/2019, período que deve ser computado para fins de reabilitação, nos termos do artigo 94, "caput", do Código Penal. Além disso, comprovou domicílio no país.

Também o subjetivo, inserto no inciso II do art. 94 está provado, posto que a folha de antecedentes acostada a fls. 03/06 nada traz de novo em desfavor do acusado.

Como se vê, de rigor a procedência.

Isto posto e, pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente reabilitação criminal requerida por PEDRO RICARDO DE OLIVEIRA MORAES, já qualificados nos autos, para suspender os efeitos da condenação levada a efeito nos autos 0001843-02.2017.8.26.0617 - controle 05/2018, na forma do art. 93 e parágrafo único do Código Penal.

Tendo em vista o recurso necessário, nos termos do artigo 746, do Código de Processo Penal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo para análise, anotando-se oportunamente.

P.I.C.

São José dos Campos, 22 de agosto de 2022.

CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA